

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 121/2537

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายสง เดชะนะ

โจทก์

สืบตำรวจตรีทวี จันทวี กับพวก

จำเลย

นายอำนาจ จุลพงษ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 118

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ในระหว่างฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ผู้ร้องเป็นผู้ประกันจำเลยที่ 2 และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายประกันร่วม อีก 9 คน จึงขออนุญาตถอนหลักทรัพย์ทั้งหมด ที่นำมาประกันตัวจำเลยที่ 2 คืนไปจากศาลโปรดมีคำสั่งให้ จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2 และคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ ผู้ร้องด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วเฉพาะโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 179,178)ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายสงเดชะนะบิดาผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐาน ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และฐานร่วมกันลักทรัพย์ โดยมีอาวุธและในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,335(1)(7) วรรคแรก,83,91 ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นให้จำคุกตลอดชีวิต และฐานร่วมกันลักทรัพย์จำคุกคนละ 4 ปีเรียงกระทงลงโทษเมื่อรวมแล้ว

คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิตสถานเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์และโจทก์ร่วมต่างฎีกา (อันดับ 161,164)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันห้าแสนบาท มีนายพะนมเอียดเรือง เป็นผู้ประกันโดยได้นำที่ดินของนายชื่นเอียดเรือง นายนิยมทองสงค์นายอำนวย จุลพงษ์นางเปียนแสงงามนางพันจันทร์นวล นายเคลื่อน จุนแก้วนายศรียักษ์แทนจันทร์นางพงศรีแทนจันทร์นายฉ้าย จันทร์คง นางเรือน จุลแก้ว มาวางเป็นหลักประกัน (อันดับ 156)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 173)

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 185)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของศาลชั้นต้นรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ตายจริง เมื่อจำเลยที่ 2 ตาย สิทธินาคดีอาญามาฟ้องจำเลยที่ 2 ย่อมระงับไปตั้งนั้น ความรับผิดชอบของผู้ร้องที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ตามสัญญาประกัน จึงหมดไปด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 118 ให้คืนหลักทรัพย์ทั้งหมดแก่ผู้ร้องรับไปให้ จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของศาลชั้นต้นรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ตายจริง เมื่อจำเลยที่ 2 ตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจำเลยที่ 2 ย่อมระงับไปตั้งนั้น ความรับผิดชอบของผู้ร้องที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ตามสัญญาประกัน จึงหมดไปด้วยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 118 ให้คืนหลักทรัพย์ทั้งหมดแก่ผู้ ร้องรับไปให้ จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ